

1008909-97.2021.8.26.0286

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Contratuais

Magistrado: Karla Peregrino Sotilo

Comarca: Itu

Foro: Foro de Itu

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... do ato infracional equiparado ao delito de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, ocorridos em 09/06/2020, sendo determinada sua internação provisória.

O autor ingressou com pedido de desinternação (em 10/06/2020); apresentou defesa prévia, reiterando o pedido de desinternação (em 30/06/2020); participou da audiência de instrução realizada em 21/07/2020, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itu

Foro de Itu

2ª Vara Cível

Rua Luiz Bolognesi, s/nº, Itu - SP - cep 13301-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1008909-97.2021.8.26.0286 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1008909-97.2021.8.26.0286

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Contratuais

Requerente:

George de Oliveira Campos

Requerido:

Adriana Roberta de Lara

C O N C L U S ã O

Aos 01 de agosto de 2022 faço estes autos conclusos à Dra. KARLA PEREGRINO SOTILO, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Itu/SP. Eu, Carla Beatriz Fratta, Escrevente Técnico Judiciário, subscrevi.

Vistos.

GEORGE DE OLIVEIRA CAMPOS, já qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança de Honorários de Profissional Liberal, em face de ADRIANA ROBERTA DE LARA, também já qualificada, alegando, em síntese, que foi contratado pela ré para realizar a defesa de seu filho, Ryan Eduardo de Lara, no processo 0002950.02.2020.8.26.0286. Foi realizado contrato verbal, prevendo uma entrada de R\$1.500,00 para acompanhar a diligência na delegacia e, caso precisasse seguir com o processo, foi combinado o valor de R\$15.000,00, que deveriam ser pagos assim que Ryan fosse liberado pela justiça. Afirmou que a liberdade assistida foi concedida em 21.07.2020. Requereu a procedência da ação, a fim de condenar a ré ao pagamento do valor dos serviços profissionais contratados, sem prejuízo das demais cominações de estilo.

Juntou documentos às fls. 03/12, 17/20 e 26/28.

Devidamente citada às fls. 53, a ré deixou de apresentar contestação, consoante teor de certidão de fls. 55.

O autor pugnou pela prosseguimento do feito e a penhora dos veículos da autora às fls. 59.

É o relatório.

Fundamento E DECIDO.

Desnecessária a produção de demais provas, posto que os documentos e argumentos juntados ao processo são suficientes para solução da lide, nos termos do art. 355, inciso II, do Código de Processo Civil.

É cediço que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito” (artigo 370 do Código de Processo Civil).

Com efeito, dispõe o art. 344, do Código de Processo Civil: "Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiras as alegações de fato formulado pelo autor".

A ré foi devidamente citada, por oficial de justiça (fls. 53), mas deixou de oferecer resposta, de modo que declaro sua revelia.

Porém, mesmo diante da revelia, o pedido formulado na inicial deve vir acompanhado da prova indispensável para corroborar o direito afirmado pela parte autora.

A jurisprudência inclina nesse sentido, vejamos:

“Mesmo presente a revelia, o reconhecimento da presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor na inicial exige prova de verossimilhança entre o fato alegado e a prova dos autos”. (RJEsp 3/248)

No mérito, o pedido é procedente.

O autor alega que celebrou contrato verbal com a ré para defesa de seu filho e esta não honrou com o pagamento do valor combinado.

Citada pessoalmente e advertida da presunção de veracidade dos fatos relatados na inicial em caso de revelia, a ré deixou transcorrer integralmente o prazo legal sem apresentar qualquer impugnação em relação à matéria fática apresentada.

Em consulta ao processo nº 1500798-04.2020.8.26.0286 (Execução nº 0002950-02.2020.8.26.0286), que tramitou pela Vara da Infância e Juventude e Execuções Criminais da Comarca de Itu, é possível observar que a ré outorgou procuração "ad juditia" ao autor, em 10/06/2020, para que este promovesse a defesa do filho dela, o menor Ryan Eduardo de Lara Leme, que havia sido representado pelo Ministério Público, pela prática do ato infracional equiparado ao delito de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, ocorridos em 09/06/2020, sendo determinada sua internação provisória.

O autor ingressou com pedido de desinternação (em 10/06/2020); apresentou defesa prévia, reiterando o pedido de desinternação (em 30/06/2020); participou da audiência de instrução realizada em 21/07/2020, apresentando suas alegações finais

de forma oral, sendo intimado da sentença proferida, que acolheu em parte a tese por ele sustentada.

Portanto, restou demonstrada a efetiva prestação dos serviços contratados.

Em relação aos valores cobrados, observo que estão de acordo com o sugerido na tabela de honorários advocatícios, divulgada pela Ordem dos Advogados do Brasil em 17/06/2020.

No mais, diante da ausência de contestação, não há impugnação dos valores cobrados, sendo, de rigor, a procedência da ação.

#### DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial para CONDENAR a ré a pagar ao autor, a quantia de R\$15.000,00 (quinze mil reais), pela prestação dos serviços advocatícios no processo nº 1500798-04.2020.8.26.0286, que deverá ser atualizada pela tabela prática do Tribunal de Justiça, desde a data estabelecida na contratação verbal (21/07/2020) e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação (16.05.2022 - fls. 53) até o pagamento.

Com o ônus da sucumbência, tendo o autor decaído minimamente de seu pedido, arcará o réu com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários do patrono da parte contrária, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Após o trânsito em julgado, providencie o credor, a instauração do competente incidente de cumprimento de sentença.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas e anotações de praxe.

P.R.I.

Itu, 01 de agosto de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA